

Rozaidi bin Tak Yen
lwn
Rozalita binti Yusoofoff @ Hj. Anuar

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Kes Mal (Semakan)
No. 10000-003-0081-2022, YAA Dato' Hj. Mohd Amran bin Mat Zain
(Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Panel) dan YA
Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel),
Pada 1 November 2022 bersamaan 6 RabiulAkhir 1444H]

*Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen
Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003*

Peguan Syarie

Pemohon : Diwakili oleh Tuan Abdullah bin Anuar Sahri daripada
Tetuan Anuar Taufeq Junid & Associates

Responden: diwakili oleh Tuan Muhamad Hafiz bin Moxsin daripada
Jabatan Bantuan Guaman Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak
Pemohon pada 2/9/2022 bagi mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

1. Bahawa Mahkamah yang mulia ini menyemak semula perintah
melalui Saman No. 10207-028-0509-2019 bertarikh 4hb Ogos
2022 yang memerintahkan di dalam terma 1 yang mana perintah
interim hak jagaan tersebut dikeluarkan dengan tergesa-tergesa
tanpa pertimbangan sewajarnya kepada Pemohon, mengelirukan
dan hanya sukar untuk dilaksanakan oleh Pemohon.

2. Mahkamah yang mulia ini membatalkan Perintah Interim Hak Jagaan tersebut.
3. Apa-apa perintah yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut:

1. Merujuk kepada perintah interim Hak Jagaan kekal yang dikeluarkan bertarikh 4hb Ogos 2022 agak tergesa kerana Plaintiff tidak dipanggil dan Plaintiff berada di luar dewan. Mahkamah perlu memastikan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sesuatu arahan atau penghakiman atau perintah, sekiranya pihak-pihak hadir di Mahkamah, pihak-pihak hendaklah dipanggil dan berada di dalam dewan bicara bagi mendengar penghakiman/perintah atau dibacakan arahan bagi mengelakkan kekeliruan dan salah faham oleh mana-mana pihak sebagaimana yang berlaku dalam perintah interim bertarikh 4hb Ogos 2022 tersebut.
2. Asas Perintah Interim adalah permohonan pihak Pemohon, jika kes induk di dalam proses perbicaraan dan berlakunya perubahan matan di dalam kes perintah interim, hal ini telah melanggar peruntukan yang sedia ada. Perintah interim berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan keputusan, hanya satu sahaja Perintah interim yang Mahkamah boleh berikan, dan ianya perlu berkuatkuasa sehingga kes induk diputuskan. Perubahan matan di dalam kes perintah Interim dikhuatiri akan menjejaskan keadilan bagi kedua-dua pihak.

3. Perintah dalam prosiding Mahkamah yang dikeluarkan mengelirukan pihak Pemohon/Plaintif pada terma 1 anak-anak tersebut perlu disekolahkan di Lembah Klang sedangkan Pemohon/Plaintif tinggal di Pahang dan Perintah Hak Jagaan sementara anak-anak tersebut masih dikekalkan bersama Pemohon.
4. Perintah dalam prosiding Hak Jagaan tersebut adalah sulit dilaksanakan dan menyukarkan pihak Pemohon.
5. Perintah dalam prosiding Hak Jagaan tersebut seolah-olah membenarkan Responden melanggar serta mengingkari perintah interim terdahulu dan responden terus menahan anak yang menjadi subjek daripada diserahkan kepada Pemohon/Plaintif sebagaimana perintah Interim terdahulu.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 24/7/2004 dan telah bercerai pada 2/4/2019 kali kedua berjumlah dua talaq di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan enam (6) orang cahayamata iaitu dua (2) orang anak perempuan dan empat (4) orang anak lelaki seperti berikut:

1. Mohd Aniq Danish bin Rozaidi
2. Mohd Afiq Hakeem bin Rozaidi
3. Nur Batrisya Damia binti Rozaidi
4. Mohd Adam Thaqief bin Rozaidi
5. Mohd Aiman Dzariief bin Rozaidi

6. Khyrah Mey deena binti Rozaidi

[4] Pemohon telah memfailkan tuntutan Hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui Saman No. 10207-028-0509-2020 pada 21/11/20019 dan pada 24/1/2020 Pemohontelah memfailkan permohonan Interim hadhanah melalui Permohonan No. 10207-038-0112-2020.

[5] Pada 7/9/2020 Mahkamah telah mengeluarkan Perintah Interim Hadhanah sebagaimana berikut:

1. Bahawa Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara diberikan kepada Pemohon terhadap anak yang bernama Khyrah Meydeena binti Rozaidi (No. K/P:150910-10-0988) (Selepas ini disebut sebagai “anak tersebut”).
2. Bahawa Hak Lawatan anak tersebut diberikan kepada Responden pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon.
3. Bahawa perintah Hak Jagaan Anak Sementara ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini sehingga tindakan berkenaan Tuntutan Hak Penjagaan Kekal/Kes induk Saman No. 10207-028-0509-2020 tersebut diputuskan oleh Mahkamah ini atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini.

[6] Pada 4/8/2020 ketika prosiding kes ini masih berjalan, Mahkamah telah memberikan suatu perintah Sementara yang memerintahkan sebagaimana berikut:

1. Bahawa Mahkamah memerintahkan ketiga-tiga anak bernama Muhammad Adam Thaqief bin Rozaidi (No. K/P:110516-14-0467), Mohd Aiman Dzariief bin Rozaidi (No. K/P:120413-14-1191) dan Khyrah Meydeena binti Rozaidi (No. K/P:150910-10-0988) hendaklah dihantar mengikuti pembelajaran di sekitar sekolah di Lembah Klang semasa belajar atau cuti persekolahan.
2. Mahkamah memberi kuasa kepada Defendan hak untuk menyelia anak-anak tersebut sepanjang persekolahan anak-anak tersebut dan Plaintif diberikan bersama anak-anak tersebut berdasarkan kehendak anak-anak.
3. Mahkamah menegaskan bahawa Defendan diberi hak bersama sebagaimana di dalam Perintah Hak Jagaan sementara tersebut.

[7] Pemohon telah tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara dan memohon Mahkamah ini melaksanakan bidang kuasa semakan terhadap perintah tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan

ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*

- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
-

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi*

[1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi*”

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Saman No.: 10207-028-0509-2019 (Tuntutan Hadhanah) yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah. Penelitian terhadap fail dan rekod kes ini sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti sama ada wujud atau pun tidak kecacatan tatacara dan / atau prosedur dalam perjalanan prosiding kes tersebut.

[11] Hasil daripada penelitian kami terhadap kes Saman No.: 10207-028-0509-2019 (Tuntutan Hadhanah) khususnya pada tarikh 4 Ogos 2022, dapatan yang kami temui adalah sebagaimana berikut:

1. Plaintiff, Defendan dan Peguam Syarie yang mewakili kedua-dua pihak hadir ke Mahkamah pada 4 Ogos 2022 dan Mahkamah telah mengambil keterangan Utama Plaintiff melalui Keterangan Afidavit serta membenarkan Peguam Defendan untuk menyoal Balas Plaintiff.
2. Mahkamah kemudian telah mengambil keterangan anak-anak yang bernama Mohd Adam Thaqief bin Rozaidi dan Mohd Aiman Dzariief bin Rozaidi melalui temuduga dan semasa sesi temuduga dijalankan hanya Peguam Plaintiff dan Peguam Defendan sahaja yang dibenarkan berada dalam Mahkamah manakala pihak Plaintiff dan Defendan telah diarahkan untuk berada di luar dewan.
3. Setelah menemuduga kedua anak tersebut, YA Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah sebagaimana di perenggan [6] di atas.

[12] Pemohon dalam salah satu alasan semakannya menyatakan Perintah interim berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan keputusan, hanya satu sahaja Perintah interim yang Mahkamah boleh berikan, dan ianya perlu berkuatkuasa sehingga kes induk diputuskan. Dalam mengulas isu ini, kami telah merujuk kepada peruntukan seksyen 197 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut:

Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim

197. (1) Tertakluk kepada Bab ini, Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa mengikut budi bicaranya, untuk memberikan apa-apa perintah interim atas apa-apa terma yang difikirkannya patut dan boleh memberikan apa-apa arahan tentang prosiding selanjutnya.

Berdasarkan peruntukan 197 (1) ini secara jelas memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk mengeluarkan apa-apa perintah interim mengikut budi bicaranya atas apa-apa terma yang difikirkan oleh Mahkamah adalah patut. Frasa “*memberikan apa-apa perintah interim*” menunjukkan bahawa tidak wujud halangan kepada Mahkamah untuk memberikan apa-apa perintah dalam sesuatu prosiding kes yang sedang berjalan sekiranya Mahkamah merasakan adanya keperluan untuk berbuat demikian.

[13] Sekiranya diteliti dengan lebih mendalam, perintah yang diberikan oleh Hakim Bicara pada 4 Ogos 2022 tersebut bukanlah perintah interim yang baharu bagi tujuan menggantikan Perintah Interim Hadhanah yang diberikan pada 7 September 2020 tetapi sebaliknya adalah tambahan

terma kepada Perintah Interim Hadhanah yang sedia ada setelah YA Hakim Bicara merasakan adanya keperluan untuk berbuat demikian atas terma-terma tambahan setelah temuduga dijalankan kepada dua anak tersebut. Buktinya tiada sebarang perubahan terma hak jagaan sementara yang telah diberikan kepada pihak Pemohon melalui perintah bertarikh 7 September 2020, yang ada adalah terma baharu berkenaan keperluan anak-anak tersebut untuk bersekolah di sekitar Lembah Klang dan juga hak Responden untuk menyelia anak-anak tersebut sepanjang anak-anak tersebut bersekolah.

[14] Merujuk kepada terma ke-3 perintah interim yang diberikan pada 7 September 2020 yang berbunyi:

*“Bahawa perintah Hak Jagaan Anak Sementara ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini sehingga tindakan berkenaan Tuntutan Hak Penjagaan Kekal/Kes induk Saman No. 10207-028-0509-2020 tersebut diputuskan oleh Mahkamah ini **atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini**”*

Terma *“atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini”* jelas menunjukkan bahawa YA Hakim Bicara boleh untuk mengeluarkan perintah interim yang baharu atau tambahan kepada perintah interim sedia ada sekiranya pada hemat YA Hakim Bicara perkara tersebut adalah patut tanpa terikat ketat kepada perintah interim yang telah dikeluarkan.

[15] Mengenai alasan Pemohon bahawa beliau tidak dipanggil sedangkan Pemohon berada di luar dewan, Kami berpandangan tindakan YA Hakim Bicara tersebut sama sekali tidak memberi kesan ke atas

perintah yang telah diberikan apatahlagi ketika perintah tersebut diberikan Peguam Syarie yang mewakili pihak Pemohon turut berada dalam dewan Mahkamah.

[16] Meneliti terma perintah yang diberikan pada 4 Ogos 2022 itu juga, Kami dapati tidak wujud sebarang kekeliruan sebagaimana yang didakwa oleh pihak Pemohon. Hak Jagaan Sementara masih lagi diberikan kepada pihak Pemohon, hak lawatan kepada pihak Responden, cuma tambahan terma baharu adalah berkenaan persekolahan anak-anak tersebut yang pada pertimbangan YA Hakim Bicara adalah perlu untuk dihantar ke sekolah di sekitar Lembah Klang dibawah seliaan pihak Responden mengambil kira kebajikan semasa anak-anak tersebut setelah temuduga dijalankan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon serta rekod-rekod yang ada dihadapan Kami, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

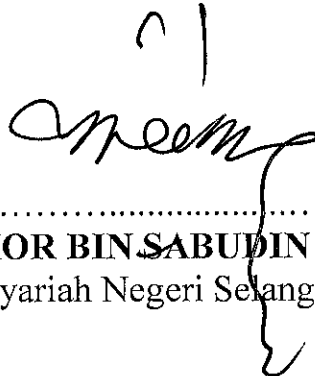
1. Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
2. Perbicaraan kes Saman No. 10207-028-0509-2019 (Tuntutan Hadhanah) diteruskan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD. AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor